عقد كراء محل معد للسكنى أو للاستعمال المهني

خاضع لمقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

بين الموقعين أسفله:

الطرف الأول: المكري

الاسم الكامل: .....

رقم البطاقة الوطنية: ..... صالحة إلى: .....

تاريخ الازدياد: ..... مكانه: .....

العنوان: .....

الهاتف: .....

الصفة (مالك / وكيل عن المالك بموجب وكالة): .....

الطرف الثاني: المكتري

الاسم الكامل: .....

رقم البطاقة الوطنية: ..... صالحة إلى: .....

تاريخ الازدياد: ..... مكانه: .....

العنوان: .....

الهاتف: .....

تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:

الفصل 1: موضوع العقد: يكري الطرف الأول للطرف الثاني، الذي يقبل، المحل المبينة أوصافه أسفله:

العنوان الكامل للمحل: .....

نوع المحل (شقة، منزل، استوديو...): ..... الطابق: .....

عدد الغرف: ..... المرافق والتجهيزات: .....

رقم الرسم العقاري (إن وجد): ..... الملحقات (مرآب، سطح...): .....

الفصل 2: الغرض من الاستعمال: يُخصَّص المحل حصرياً لـ:

☐ السكنى ☐ الاستعمال المهني لمزاولة مهنة: .....

ولا يجوز للمكتري تغيير هذا الغرض دون موافقة كتابية من المكري.

الفصل 3: مدة العقد: أُبرم هذا العقد لمدة ..... تبتدئ من .....، ويتجدد تلقائياً لنفس المدة، ولا يُنهى إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون 67.12.

الفصل 4: السومة الكرائية: حُددت السومة الكرائية الشهرية في مبلغ ..... درهم (بالحروف: .....)، يؤديها المكتري في أجل لا يتعدى ..... من كل شهر، نقداً أو بتحويل بنكي إلى الحساب رقم .....، مقابل وصل يسلمه المكري عن كل أداء.

الفصل 5: التكاليف: يتحمل المكتري مصاريف استهلاك الماء والكهرباء وما يرتبط بانتفاعه الشخصي بالمحل. ويتحمل المكري: .....

الفصل 6: الضمانة: سلّم المكتري للمكري ضمانة قدرها ..... درهم، لا تتجاوز قيمتها كراء شهرين، تُرجع إليه عند انتهاء العقد وإفراغ المحل، بعد خصم ما قد يكون بذمته من كراء أو تكاليف أو إصلاح أضرار ثابتة.

الفصل 7: بيان حالة المحل: يحرر الطرفان حضورياً بياناً وصفياً لحالة المحل وتجهيزاته عند تسليمه، يوقعانه ويُلحق بهذا العقد، ويحرران بياناً مماثلاً عند إرجاعه.

الفصل 8: التزامات المكري: يلتزم المكري بما يلي:

- تسليم المحل في حالة صالحة للاستعمال المتفق عليه.
- القيام بالإصلاحات الضرورية التي لا تدخل ضمن الإصلاحات الكرائية.
- ضمان الانتفاع الهادئ بالمحل طيلة مدة العقد.
- تسليم وصل عن كل أداء.

الفصل 9: التزامات المكتري: يلتزم المكتري بما يلي:

- أداء الكراء والتكاليف في آجالها.
- استعمال المحل وفق الغرض المتفق عليه والمحافظة عليه.
- القيام بالإصلاحات الكرائية البسيطة الناتجة عن الاستعمال العادي.
- عدم إدخال أي تغيير على المحل دون موافقة كتابية من المكري.
- عدم كراء المحل من الباطن أو التخلي عنه للغير دون موافقة كتابية من المكري.
- إرجاع المحل عند انتهاء العقد بالحالة التي تسلمه بها، مع مراعاة التقادم الناتج عن الاستعمال العادي.

الفصل 10: مراجعة السومة الكرائية: تخضع مراجعة السومة الكرائية للشروط والنسب المحددة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 11: إنهاء العقد: يُشعر الطرف الراغب في إنهاء العقد الطرفَ الآخر كتابة، مع احترام الآجال والحالات المنصوص عليها في القانون 67.12. ويُرجع المكتري المفاتيح عند الإفراغ مقابل وصل.

الفصل 12: النزاعات: يسعى الطرفان إلى حل كل نزاع حبياً، وإلا فالاختصاص للمحكمة التي يوجد المحل بدائرتها.

الفصل 13: مقتضيات ختامية: كل ما لم يرد فيه نص في هذا العقد يخضع لأحكام القانون 67.12 وقانون الالتزامات والعقود. حُرر هذا العقد في نظيرين أصليين يتسلم كل طرف واحداً منهما، بعد المصادقة على إمضاء الطرفين.

حُرر بـ ..... في .....

المكري	**المكتري**
الاسم والإمضاء	الاسم والإمضاء